

건강보험심사평가원 상임감사

시 정 요 구

제 목 지출보고서 관리시스템 요양기관 정보 제공 부적정

관 계 부 서 의약품관리종합정보센터

내 용

1. 업무개요

의약품관리종합정보센터는 「지출보고서 공개 등 업무 위탁에 관한 고시」³⁾에 따라 지출보고서⁴⁾ 공개 및 실태조사와 관련된 업무를 수행하고 있으며, 「약사법 시행규칙」 제44조의4에 따라 지출보고서에 관한 실태조사 업무를 체계적으로 수행하기 위하여 지출보고서 관리시스템을 구축·운영하고 있다.

또한 지출보고서 작성 시 필요한 정보를 제공하기 위하여 시스템 내 요양기관, 의약품, 의료기기 관련 정보를 조회할 수 있는 지출보고서 기초정보 조회 서비스를 운영하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따르면 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이나 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인 정보는 공개하지 아니할 수 있는 정보로 명시하고 있다.

「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따르면 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보는 개인

3) 보건복지부 고시 제2024-104호(시행 2024.10.19.)

4) 지출보고서 제도: 의약품 거래의 투명성을 높이고자 의약품공급자 등이 약사법령에 따라 의료인, 약사 등에게 제공한 허용된 경제적 이익 내역을 작성하고 관련 증빙 자료를 보관하도록 한 제도

정보로 정의하고 제3조제1항에 따라 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리해야 하며 그 목적 외의 용도로 활용하지 아니하도록 정하고 있다.

또한 동 법 제3조제4항에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

따라서 의약품관리종합정보센터는 정보제공 목적에 적합한 대상자에게 최소한의 정보를 제한적으로 제공하여 개인정보가 목적 외 용도로 활용되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 지출보고서 기초정보 조회 서비스를 점검한 결과, ‘요양기관 정보조회’ 화면을 통해 제공하고 있는 요양기관의 세부정보⁵⁾는 「개인정보 보호법」 제2조 제1호에 따라 개인정보로 구분 가능하고 지출보고서 작성에 필요한 범위보다 과다하게 제공되고 있는 것을 확인하였다.

그리고 “지출보고서 작성을 위해 제공되는 서비스로 이외 업무에는 사용하지 마시기 바랍니다.”라는 안내 문구가 게시되어 있으나 실질적으로 지출보고서 작성과 무관한 국민회원까지 전체 요양기관의 세부정보를 조회할 수 있어 접근 권한 관리가 미흡한 사실을 확인하였다.

또한 요양기관명 검색 시 특수문자 ‘%’를 입력하여 조회하는 경우, [별표 1] “요양기관 정보조회 화면 현황”과 같이 전체 요양기관 목록 및 세부정보가 노출되고 있음을 확인하였다.

5) 요양기관기호, 요양기관명, 주소(도로명까지), 대표자명, 시작일자, 종료일자

그 결과 개인정보를 포함하고 있는 요양기관 정보가 서비스 제공 목적인 지출보고서 작성 외의 용도로 오남용되거나 유출될 위험이 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하여 지출보고서 작성을 위한 의약품·의료기기 제조 업체만 요양기관 정보조회 서비스를 이용하도록 권한을 강화하고 전체 목록 조회 기능을 제한하는 등 선조치하였으며 요양기관 세부 정보의 목적 외 이용을 방지하기 위해 현재 제공하는 항목에 대해 조정을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 보험수가상임이사는 요양기관 정보 제공 시 개인정보가 안전하게 보호될 수 있도록 지출보고서 작성에 필요한 정보 제공 범위 및 조회 권한을 조정하고 전체 목록 조회 기능을 제한하시기 바라며, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

요양기관 정보조회 화면 현황

요양기관 정보조회

HOME > 지출보고서 기초정보 조회 > 요양기관 정보조회

요양기관기호로 명칭 일괄찾기

- 요양기관정보 조회는 정확한 지출보고서 작성을 위해 제공하는 서비스로 **이외 업무에는 사용하지 마시기 바랍니다.**
- 조회기준의 현재기준은 조회하는 시점으로 조회하여 이전 폐업한 요양기관이 조회되지 않을 수 있습니다.
- 폐업기관을 포함한 과거 요양기관 정보를 조회하시려면 '최근5년이전(이력포함)'으로 조회하시기 바랍니다.

조회기준

☒ 최근5년이전(이력포함) ☐ 현재기준(폐업기관 제외)

지역

전체

종별

전체

초기화

요양기관기호

요양기관명

%

사업자등록번호

조회

요양기관 조회 목록

10개씩 보기

전체 104,942건

번호	요양기관기호	요양기관명	주소	대표자명	업무상태	시작일자	종료일자
1	*****	비뇨기과의원	서울특별시 영등포구 영평로	김 OO		1995-**-**	9999-12-31
2	*****	미비인후과의원	서울특별시 관악구 신림로	김 OO		1995-**-**	9999-12-31
3	*****	내과의원	서울특별시 관악구 남부순환로	손 OO		1997-**-**	9999-12-31
4	*****	소아청소년과의원	서울특별시 관악구 은천로	이 OO		1994-**-**	9999-12-31
5	*****	내과의원	서울특별시 강남구 강남대로	백 OO		1994-**-**	9999-12-31
6	*****	비뇨기과의원	서울특별시 영등포구 여의나루로	김 OO		1997-**-**	9999-12-31
7	*****	내과의원	서울특별시 관악구 남부순환로	서 OO		1997-**-**	9999-12-31